

予備独自問題 H30-24

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 主尋問において、誘導尋問をすることができる場合がある。

イ. 証人の記憶が明らかなでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けずに、書面を証人に示して尋問することができる。

ウ. 証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。

エ. 裁判官は、検察官の請求により第1回公判期日前に証人尋問を実施する場合は、被告人、被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。

オ. 裁判所は、証人が被告人の面前においては圧迫を受け十分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

No230	証人尋問	正答率
予備H30-24	正解	73%
	4	

ア 正しい

主尋問においては、原則として誘導尋問をすることはできないが、例外的に誘導尋問が許される場合がある（規則199条の3第3項）。その趣旨は、尋問者の意図する方向に供述が導かれるという誘導尋問の弊害が生じるおそれが乏しく、かつ誘導尋問をすべき必要性が高い場合には、誘導尋問を禁ずる必要性がないという点にある。

イ 誤っている

訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面（供述を録取した書面を除く。）又は物を示して尋問することができる（規則199条の11第1項）。その趣旨は、証人に不当な影響を及ぼす危険があり得るので、裁判長の許可を必要とするという点にある。

ウ 正しい

何人も、自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる（147条1号）。その趣旨は、自己と一定の身分関係を有する者に強制的に証言させることは情宣において忍びないという点にある。そして、身分関係は民法の規定によるところ、祖父は2親等の血族であり（民法726条1項）、3親等内の血族に当たる。よって、証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。

エ 誤っている

裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を第1回公判期日前の証人尋問に立ち会わせることができる（228条2項）。その趣旨は、被告人、被疑者又は弁護人の立会いを裁判官の裁量に委ねるという点にある。

オ 正しい

裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる（304条の2）。その趣旨は、被告人の面前では証人が十分な供述をすることが困難となる場合があることから、できる限りその心情に配慮し、証言をするに際して不安・懸念が生じないための保護的措置を可能とするという点にある。

以上により、誤っている記述はイとエであり、したがって、正解は肢4となる。